

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2757/2537

พนักงานอัยการจังหวัดเลย

โจทก์

นายอารมณ บัวชัยยา

จำเลย

นายอารมณ บัวชัยยา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคแรก

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน 5 ปี ส่วนที่แก้ไขจากลงโทษฐานมีไว้ในครอบครอง และจำหน่าย เป็นลงโทษฐานจำหน่ายเพียงอย่างเดียวเป็นการ แก้ไขเล็กน้อย ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของจำเลยเป็นเรื่องของการรับฟังพยานหลักฐาน และดุลพินิจในการลงโทษ เป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก ไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาที่ว่า จำนวนยาม้าตามฟ้องแตกต่างกัน กับทางพิจารณาเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นในฐานความผิดจึงมีผล ให้จำเลยได้รับโทษต่างกัน เป็นการแก้บทและแก้โทษจึงเป็นการ แก้ไขมาก จำเลยจึงฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ได้ โปรดมีคำสั่ง รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 72)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ฐานครอบครองวัตถุออกฤทธิ์โดยไม่ได้รับ

อนุญาตตาม มาตรา 62 วรรคหนึ่ง,106 ให้ลงโทษจำคุก 1 ปี และฐานขาย วัดออก
ฤทธิ์ตามมาตรา 13,89 ให้ลงโทษจำคุก 5 ปีรวมเป็นโทษจำคุก 6 ปี ริมของกลาง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
วัดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518มาตรา 4,6,13 ทวิ วรรค
หนึ่ง,62,89,106 ที่แก้ไขแล้วเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐาน
ขายวัดออกฤทธิ์ ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90จำคุก 5 ปี
จำเลยรับสารภาพในชั้นจับกุม เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสี่ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี 9
เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 69)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 72)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมี ความผิด ตามพระราช
บัญญัติวัดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518ฐานครอบครองวัดออกฤทธิ์
โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม มาตรา 62 วรรคหนึ่ง,106 จำคุก 1 ปี และฐานขายวัด
ออกฤทธิ์ตามมาตรา 13,89 จำคุก 5 ปี รวมจำคุก 6 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 1พิพากษา
แก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม พระราชบัญญัติวัดที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง,62,89,106 ลงโทษฐานขายวัดออกฤทธิ์ ซึ่ง
เป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 5 ปี จำเลยรับสารภาพใน
ชั้นจับกุม เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสี่
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี 9 เดือน เป็นการแก้ไขเล็กน้อย

จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของ จำเลย

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิด ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ฐานครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม มาตรา 62 วรรคหนึ่ง, 106 จำคุก 1 ปี และฐานขายวัตถุออกฤทธิ์ตามมาตรา 13, 89 จำคุก 5 ปี รวมจำคุก 6 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 มาตรา 13 ทวิ วรรคหนึ่ง, 62, 89, 106 ลงโทษฐานขายวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งเป็นบทหนักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 5 ปี จำเลยรับสารภาพในชั้นจับกุม เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี 9 เดือน เป็นการแก้ไขเล็กน้อย จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้องของ จำเลย

(มงคล สระภูณ-อธิราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น